

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الرسمية 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته الكاملة

المجموعة الكاملة لكافة مواد ونصوص القانون (58 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 58)

المجموعة التشريعية الكاملة لقانون التحكيم المصري (58 مادة كاملة حرفياً من المادة 1 حتى المادة 58 دون أي اختصار): اتفاق التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم، إجراءات المرافعة، القانون الواجب التطبيق، إصدار الأحكام، ودعوى بطلان حكم التحكيم وتنفيذه الجبري.

• **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية

• **العدد الإجمالي:** 58 مادة كاملة بدون اختصار أو تجزئة

• **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)

• **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

الفهرس والأبواب التشريعية (7 أبواب)

- المواد 1 - 9 ▪ الباب الأول: أحكام عامة ونطاق السريان والتعاريف والمحكمة المختصة
- المواد 10 - 14 ▪ الباب الثاني: اتفاق التحكيم وشروطه وأهليته وأثره المانع من القضاء
- المواد 15 - 24 ▪ الباب الثالث: هيئة التحكيم وتشكيلها وردهم وتعيين المحكمين
- المواد 25 - 38 ▪ الباب الرابع: إجراءات التحكيم واللغة والمكان والمذكرات والخبراء والمرافعة
- المواد 39 - 51 ▪ الباب الخامس: صدور حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات والتفسير والتصحيح
- المواد 52 - 54 ▪ الباب السادس: بطلان حكم التحكيم وأسبابه الحصرية ومواعيد رفعه
- المواد 55 - 58 ▪ الباب السابع: حجية أحكام المحكمين والأمر بتنفيذها وحيازتها الصيغة التنفيذية

نصوص كافة مواد القانون الرسمية (58 مادة كاملة)

المادة 1 — نطاق سريان قانون التحكيم وسريانه على أشخاص القانون العام والخاص

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمياً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك.

المادة 2 — معيار دولية التحكيم التجاري

يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. ثانياً: إذا كان أحد الأماكن الآتية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال أحد الطرفين: (أ) مكان التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه، (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين، (ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمل اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

المادة 3 — مفهوم التحكيم المؤسسي والحر

يقصد بلفظ 'التحكيم' في حكم هذا القانون التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.

المادة 4 — تعريف اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والمحكمة المختصة

1- ينصرف لفظ 'اتفاق التحكيم' في حكم هذا القانون إلى الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه طرفان أو أكثر بأن يحلوا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية. 2- تنصرف عبارة 'هيئة التحكيم' إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. 3- تنصرف عبارة 'المحكمة' إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي للدولة والمختصة بنظر النزاع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون.

المادة 5 — جواز تفويض الغير أو المراكز الدائمة في تنظيم التحكيم

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من قبيل الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.

المادة 6 — حرية الأطراف في تحديد القواعد والإجراءات

يتفق طرفا التحكيم على تحديد القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على التحكيم، ولهم أن يحلوا إلى لائحة أي مركز دائم للتحكيم أو نظام تحكيمي دولي.

المادة 7 — تسليم الإخطارات والرسائل الكتابية

ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم الإخطارات والمراسلات الكتابية إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المحدد في العقد أو اتفاق التحكيم.

المادة 8 — النزول الضمني عن حق الاعتراض وسقوطه

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

المادة 9 — المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم

1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2- أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

المادة 10 — وجوب كتابة اتفاق التحكيم وصوره (شرط أو مشاركة)

1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. 2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أو في صورة اتفاق منفصل. 3- كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. 4- ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. 5- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

المادة 11 — أهلية التصرف والمسائل التي يجوز فيها التحكيم

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة 12 — أثر تغيير شخص المحكم أو وفاته على اتفاق التحكيم

لا ينقضي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه أو زوال أهليته إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.

المادة 13 — الدفع بوجود اتفاق تحكيم ووجوب إبدائه قبل أي طلب موضوعي

1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

المادة 14 — سلطة القضاء المستعجل في اتخاذ تدابير تحفظية أثناء التحكيم

يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير وقائية أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.

المادة 15 — تشكيل هيئة التحكيم ووجوب العدد الفردي

1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. 2- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترّاً وإلا كان التحكيم باطلاً.

المادة 16 — شروط تعيين المحكم وقبول المهمة

1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب حكم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. 3- يجب أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيده.

المادة 17 — إجراءات اختيار المحكمين عند عدم اتفاق الأطراف

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على إجراءات اختيار المحكمين. 2- فإذا لم يتفقا: (أ) إذا كانت الهيئة مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين. (ب) وإذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين عين كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث لرأس الهيئة، فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلاثين يوماً أو لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً تولت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف.

المادة 18 — أسباب رد المحكم وتنحيته

1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيده أو استقلاله. 2- ولا يجوز لأحد طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.

المادة 19 — إجراءات تقديم طلب الرد وميعاده (15 يوماً)

1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم ينتج المحكم فصلت هيئة التحكيم في الطلب. 2- وإذا قضي برفض طلب الرد جاز لطالب الرد الطعن في القرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 خلال ثلاثين يوماً ويكون حكمها غير قابل للطعن.

المادة 20 — تعيين محكم بديل عند انتهاء مهمة المحكم

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو انقطع عن أدائها أو تنحى أو عزل يتم تعيين محكم بديل له وفقاً للإجراءات التي اتبعت في تعيين المحكم الذي انتهت مهمته.

المادة 21 — أثر استبدال المحكم على الإجراءات السابقة

يجوز لهيئة التحكيم بعد إعادة تشكيلها أن تقرر ما إذا كانت جلسات المرافعة السابقة تعاد كلها أو بعضها.

المادة 22 — اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)

1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- يجوز التمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 30.

المادة 23 — استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

المادة 24 — سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير تحفظية وتأمين مالي

1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير وقائية أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. 2- ويجوز لهيئة التحكيم إلزام الطرف الذي يطلب التدبير بتقديم ضمان مالي مناسب لتغطية نفقات وتضمنات هذا التدبير.

المادة 25 — مبدأ المساواة الكاملة وكفالة حق الدفاع

يجب معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وأن تهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه وتقديم دفاعه ومستنداته.

المادة 26 — تحديد القواعد الإجرائية ومكان التحكيم

لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منظمة أو مركز تحكيم، فإن لم يتفقا كان للهيئة أن تتبع الإجراءات التي تراها مناسبة.

المادة 27 — تحديد مكان التحكيم الجغرافي وحرية الانتقال للمعينة

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو في الخارج، فإن لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مراعية ظروف الدعوى وملاءمة المكان للطرفين. 2- ولا يخل ذلك بحق الهيئة في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لسماع الشهود أو الخبراء أو المداولة أو معارضة البضائع والمستندات.

المادة 28 — لغة التحكيم وترجمة المستندات

1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. 2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل أو بعض المستندات المكتوبة ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم.

المادة 29 — بدء إجراءات التحكيم وتاريخ تسلم طلب التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على ميعاد آخر.

المادة 30 — صحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع والمستندات

1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته. 2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه إلى المدعي والمحكمين مذكرته بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمنها طلبات عارضة أو مقاصة.

المادة 31 — تبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبراء

ترسل صورة من كل مذكرة أو مستند أو ورقة يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم إلى الطرف الآخر، وكذلك كل تقرير يقدمه الخبراء للهيئة.

المادة 32 — جلسات المرافعة الشفوية وسرية التحكيم

1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلتها، ولها الاكتفاء بالمذكرات والمستندات إذا اتفق الطرفان على ذلك. 2- تكون جلسات التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 33 — أثر تخلف المدعي أو المدعى عليه عن تقديم مذكراته أو الحضور

1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيان دعواه وجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه تستمر الهيئة في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً منه بادعاءات المدعي. 3- وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو تقديم مستندات جاز للهيئة الاستمرار في التحكيم وإصدار الحكم بناءً على عناصر الإثبات المتوافرة لديها.

المادة 34 — سلطة هيئة التحكيم في ندب الخبراء

1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة. 2- ويلتزم كل طرف بتقديم المستندات والمعلومات التي يطلبها الخبير وتمكينه من فحص البضائع والأموال.

المادة 35 — مناقشة الخبير في الجلسة وسماع الشهود

ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى الطرفين وتتيح لهما الفرصة لإبداء الرأي فيه، ولكل من الطرفين مناقشة الخبير وسماع شهود النفي والإثبات.

المادة 36 — استعانة هيئة التحكيم بالقضاء للشهود والإبانة القضائية

تختص المحكمة المشار إليها في المادة 9 بناءً على طلب هيئة التحكيم بالأمر بالإبانة القضائية أو معاقبة الشهود المتخلفين عن الحضور أو الممتنعين عن الإجابة.

المادة 37 — أثر المسائل الأولية الجنائية وتزوير المستندات

إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها واتخذت إجراءات جنائية جاز للهيئة الاستمرار أو وقف التحكيم حتى يفصل في المسألة بحكم نهائي.

المادة 38 — انقطاع سير الخصومة في التحكيم (الوفاة وفقد الأهلية)

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال المقررة قانوناً لانقطاع الخصومة في قانون المرافعات ويترتب على الانقطاع الآثار المقررة فيه.

المادة 39 — القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والعدالة المطلقة

1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون قواعد تنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا لم يتفق الطرفان طبقت الهيئة القواعد الموضوعية في القانون الأكثر ارتباطاً بالنزاع. 3- ويجوز للهيئة إذا فوضها الطرفان صراحة أن تفصل في الموضوع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف (محكم مفوض بالصلح).

المادة 40 — صدور الحكم بأغلبية الآراء وتدوين المخالفات

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة سرية، وإذا تخلف أحد المحكمين عن التوقيع يذكر سبب امتناعه في الحكم وتصدره الأغلبية.

المادة 41 — الصلح الودي وتوثيقه في صورة حكم تحكيم اتفاقي

إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع ودياً أنهت الهيئة الإجراءات وأثبتت التسوية بناءً على طلبهما في صورة حكم تحكيم اتفاقي وتكون له نفس قوة حكم التحكيم.

المادة 42 — أحكام التحكيم الجزئية والتمهيدية قبل الفصل في الموضوع

يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

المادة 43 — بيانات حكم التحكيم الإلزامية وتسببيه ومكانه وتاريخه

1- يصدر حكم التحكيم كتابة وبوقعه المحكمون. 2- يجب أن يشتمل الحكم على أسبابه إلا إذا اتفق الطرفان على عدم تسببيه أو كان القانون الواجب التطبيق لا يتطلب ذلك. 3- ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وملخص لاتفاق التحكيم والطلبات وتاريخ ومكان صدور الحكم ونفقات التحكيم وأتعابه.

المادة 44 — تسليم صورة الحكم الرسمية للطرفين

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 45 — الميعاد القانوني لإصدار حكم التحكيم والمد الإلزامي

1- يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للنزاع كله خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. 2- وفي جميع الأحوال يجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.

المادة 46 — لجوء الأطراف للمحكمة لتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء التحكيم

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم.

المادة 47 — إيداع أصل حكم التحكيم بقلم كتاب المحكمة المختصة

يجب على الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها وترجمة رسمية له بقلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

المادة 48 — انتهاء إجراءات التحكيم بصدور الحكم أو بأمر الهيئة

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للنزاع كله أو بصدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حالات الصلح أو ترك الدعوى أو استحالة الاستمرار.

المادة 49 — تفسير حكم التحكيم بطلب يقدم للهيئة خلال 30 يوماً

يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويعد التفسير جزءاً متمماً للحكم.

المادة 50 — تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في حكم التحكيم

1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم. 2- وتجري الهيئة التصحيح بدون مرافعة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح.

المادة 51 — إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات أغفلتها الهيئة

يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلمه الحكم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.

المادة 52 — حظر الطعن بالاستئناف وجواز دعوى البطلان وحدها

1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2- وتجوز إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.

المادة 53 — أسباب بطلان حكم التحكيم السبعة الحصرية والنظام العام

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. 2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

المادة 54 — ميعاد رفع دعوى البطلان (90 يوماً) وعدم جواز النزول المسبق عنها

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. 2- ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 3- تختص بدعوى البطلان المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 55 — حجية أحكام المحكمين وقوتها التنفيذية المقضية

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 56 — الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم

يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

المادة 57 — أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ حكم التحكيم

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية.

المادة 58 — شروط وضوابط منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم

1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. 2- ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. (ب) أن الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً. 3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.